Lima, 17 de diciembre de 2025

INFORME TECNICO N° 002655-2025-SERVIR-GPGSC

A : **BETTSY DIANA ROSAS ROSALES**
Gerenta de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

De : **SIXTO JOSEPH BARRIGA ALBISALBIS**
Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal

Asunto :
a) Sobre el régimen laboral de los obreros municipales
b) Sobre el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, en el marco de lo previsto en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025

Referencia :
a) Oficio N° 011-2025-MPP-C/SG.RR.HH.
b) Oficio N° 008-2025-MPP-C/SG.RR.HH.

I. Objeto de la consulta

Mediante los documentos de la referencia, la Sub Gerente (e) de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Pallasca – Cabana, en el marco del nombramiento del personal administrativo contratado del Decreto Legislativo N° 276, autorizado por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, realiza a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR la siguiente consulta:

- ¿Si un trabajador de la municipalidad, que se desempeña como chofer, reconocido como trabajador permanente mediante una resolución de alcaldía, puede ser considerado válidamente bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 para efectos del nombramiento?

II. Análisis

Competencias de SERVIR

2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. No es parte de sus competencias el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad, máxime cuando las oficinas de recursos humanos de las entidades o empresas del Estado, o las que hagan sus veces, son parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y constituyen el nivel

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

descentralizado responsable de implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema[1].

2.2 En esa línea, las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa aplicable al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. Por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

2.3 Considerando lo señalado, no corresponde a SERVIR -a través de una opinión técnica- emitir pronunciamiento sobre alguna situación concreta. Por ello, el presente informe examina las nociones generales a considerar sobre las materias de la presente consulta.

Sobre el régimen laboral de obreros municipales

2.4 En principio, es importante destacar que las entidades del Estado se rigen por distintos regímenes laborales, entre los que se encuentran el regulado por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y el regulado por el Decreto Legislativo N° 728, Régimen Laboral de la Actividad Privada, entre otros.

2.5 Respecto a las municipalidades, la actual Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (en adelante LOM) establece que la administración municipal está integrada por los funcionarios, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, resultando aplicable el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a las dos primeras categorías (funcionarios y empleados) y al obrero el régimen laboral privado del Decreto Legislativo N° 728. Así, el artículo 37 de la LOM establece lo siguiente:

> ***"Artículo 37.- REGIMEN LABORAL***
> *Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a la ley.*
> ***Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son trabajadores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios a dicho régimen.****"*

[Énfasis agregado]

2.6 Asimismo, tenemos que en virtud de la Ley Nº 30889[2] se precisó que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales se rigen por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

[1] Artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
[2] Ley que precisa el Régimen Laboral de los Obreros de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2018

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

2.7 Cabe señalar que, respecto a la distinción entre obreros y empleados, SERVIR emitió opinión en el Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-OAJ (disponible en www.gob.pe/servir), en el que se indicó lo siguiente:

> *"2.9 Tradicionalmente, se ha entendido que la distinción entre obrero y empleado ha estado en función de la labor realizado por el trabajador. Así mientras **obrero es aquel que realiza trabajo preponderantemente manual,** empleado es el que cumple una labor preponderantemente intelectual."*
>
> [Énfasis agregado]

2.8 De acuerdo con lo señalado, se debe considerar en la categoría de obrero al personal que desarrolla labores netamente físicas como: jardinero, limpieza pública, **chofer** o serenazgo, quienes se sujetan al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, reconociéndoles los derechos, beneficios y deberes inherentes a dicho régimen laboral. Mientras que, los empleados, quienes realizan labor preponderantemente intelectual, se sujetan al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

2.9 Ahora bien, es importante señalar que en una municipalidad pueden existir actualmente obreros que ingresaron a la misma bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 o de ser el caso bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, quienes se mantienen en dichos regímenes, debiendo percibir todos los beneficios propios de los regímenes antes mencionados, no siéndoles aplicable el régimen laboral de la actividad privada, a menos que hayan aceptado pasar a éste, previo concurso de méritos. Sobre este tema, SERVIR ha emitido pronunciamiento en el Informe Técnico N° 001669-2022-SERVIR-GPGSC[3] (disponible en www.gob.pe/servir) el cual ratificamos y recomendamos revisar para mayor detalle.

2.10 Estando a lo señalado, debemos indicar que no corresponde a SERVIR determinar el régimen laboral de un determinado servidor público, siendo competencia de cada entidad pública conocer el régimen laboral de sus trabajadores teniendo en cuenta para ello la información y documentación contenida en el legajo[4] correspondiente, el cual se encuentra bajo custodia de la propia entidad pública.

Sobre el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 en el marco de lo previsto en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025

2.11 Sobre el particular, es preciso indicar que anualmente las leyes de presupuesto del Sector Público prohíben el ingreso de personal por servicios personales y el nombramiento; no obstante, también se establecen ciertas excepciones que permiten a las entidades efectuar dichas acciones (contratación de personal por determinados supuestos y nombramiento).

[3] Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5668692/5023859-informe-tecnico-1669-2022-servir-gpgsc.pdf?v=1705016544

[4] Es la carpeta individual de información física o digital en la cual se registra y/o archiva la documentación personal y laboral de cada servidor/a civil que se genera o inserta desde su incorporación al servicio civil. Incluye, además, la información documental que se genere o emita de forma posterior a su desvinculación, que tuvo origen en su condición de servidor/a civil (literal c del artículo IV de la Directiva N° 001-2023-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de legajos")

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

2.12 Es así que, mediante el literal q) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (en adelante, LPSP 2025), se autoriza el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, conforme a lo siguiente:

> *"**Artículo 8. Medidas en materia de incorporación del personal***
> *8.1 Se prohíbe la incorporación del personal en el Sector Público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes:*
> (…)
> *q) **El nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276**, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, **que a la fecha de vigencia de la presente Ley ocupa plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos por la normativa pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su Cuadro de Puestos de la Entidad en el marco de la Ley 30057**, Ley del Servicio Civil. El referido **nombramiento comprende al personal incorporado en el régimen por mandatos judiciales y se efectúa en el nivel remunerativo de inicio de la carrera y se registra en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)**. El nombramiento se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional de cada entidad sin demandar recursos adicionales al tesoro público.*
> *(…)."*

[Énfasis agregado]

2.13 De lo expuesto, es de verse que la LPSP 2025 autoriza a las entidades del sector público a realizar el nombramiento del personal administrativo en condición de contratado bajo el régimen del laboral Decreto Legislativo N° 276, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:

i) No se haya aprobado el Cuadro de Puestos de la Entidad en el marco de la Ley N° 30057;
ii) Encontrarse contratado por un período no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados al 1 de enero de 2025 en plaza orgánica presupuestada;
iii) Encontrarse prestando servicios como personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, al 01 de enero de 2025, fecha de entrada en vigencia de la LPSP 2025;
iv) Cumplir los requisitos del cargo o puesto en el que se va a nombrar, establecido en el documento de gestión correspondiente de la entidad.

2.14 Asimismo, resulta importante precisar que, además de las condiciones reseñadas en el numeral anterior, las entidades, para efectuar el nombramiento en mención, deberán tener

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

en cuenta los requisitos previstos por el numeral 8.2 del artículo 8 de la LPSP 2025, los cuales son:

i) Las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP);
ii) Las plazas o puestos a ocupar se encuentren registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), para lo cual deberá contarse con la respectiva certificación del crédito presupuestario.

2.15 Por su parte, SERVIR, como organismo rector de Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, aprobó los "Lineamientos para el nombramiento del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en el marco de la Ley N° 32185, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025"[5] (en adelante, Lineamientos), formalizado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00048-2025-SERVIR-PE[6] (disponible en www.gob.pe/servir) , publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo de 2025.

2.16 Estos Lineamientos establecen los requisitos, condiciones y procedimiento para que las entidades públicas realicen el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, en el marco de lo establecido en el literal q) del numeral 8.1 y numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

2.17 Así, respecto al personal comprendido, el numeral 4.2 de los Lineamientos establece lo siguiente:

"(…)
4.2. ***Personal comprendido***
4.2.1. Se encuentra comprendido dentro de los alcances de los presentes Lineamientos el personal administrativo contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que cumple con lo siguiente:

a) Encontrarse contratado por un período no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados al 1 de enero de 2025, en plaza orgánica presupuestada, entendida como el cargo o puesto contenido en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP), cuando corresponda.

[5] Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7815280/6595201-lineamiento-nombramiento-276-aprobado-por-cd.pdf?v=1742653025
[6] Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7815279/6595201-resolucion-000048-2025-servir-pe.pdf?v=1742653024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

b) ***Encontrarse prestando servicios como personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, al 01 de enero de 2025, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.***

c) Cumplir los requisitos del cargo o puesto en el que se va a nombrar, establecido en el documento de gestión correspondiente de la entidad.

(…)

[Énfasis y subrayado agregados]

2.18 En ese marco, y en aplicación del principio de legalidad, debemos indicar que el servidor comprendido para el nombramiento, en el marco de la autorización dispuesta por la LPSP 2025**, debe encontrarse prestando servicios como personal administrativo** (que desarrolla labores administrativas) contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, al 01 de enero de 2025 (fecha de entrada en vigencia de LPSP 2025).

2.19 Finalmente, es preciso indicar que corresponde a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la entidad, realizar la evaluación de las solicitudes presentadas y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento, conforme a lo establecido en el sub numeral 5.2.1 del numeral 5.2 de los citados Lineamientos.

III. Conclusiones

3.1 De acuerdo con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la administración municipal está integrada por los funcionarios, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, resultando aplicable el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a las dos primeras categorías (funcionarios y empleados) y al obrero el régimen laboral privado del Decreto Legislativo N° 728.

3.2 Actualmente, en una municipalidad pueden existir obreros que ingresaron a la entidad bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 o de ser el caso bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, quienes se mantienen en dichos regímenes, debiendo percibir todos los beneficios propios de los regímenes antes mencionados, no siéndoles aplicable el régimen laboral de la actividad privada, a menos que hayan aceptado pasar a éste, previo concurso de méritos, conforme a lo señalado en el Informe Técnico N° 001669-2022-SERVIR-GPGSC (disponible en www.gob.pe/servir).

3.3 No corresponde a SERVIR determinar el régimen laboral de un determinado servidor público, siendo competencia de cada entidad pública conocer el régimen laboral de sus trabajadores teniendo en cuenta para ello la información y documentación contenida en el legajo correspondiente, el cual se encuentra bajo custodia de la propia entidad pública.

3.4 Las entidades públicas, para realizar el proceso de nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 previsto en el literal q) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LPSP 2025, deberán cumplir con los requisitos y condiciones

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

señalados en dicha disposición, así como en los "Lineamientos para el nombramiento del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en el marco de la Ley N° 32185, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025", cuya aprobación se formalizó mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000048-2025-SERVIR-PE.

3.5 De acuerdo con los Lineamientos, corresponde a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la entidad, realizar la evaluación de las solicitudes presentadas y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento.

Atentamente,

Firmado por
SIXTO JOSEPH BARRIGA ALBISALBIS
Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

Firmado por
ANGEL AUGUSTO BASTIDAS SOLIS
Especialista de Soporte y Orientación Legal
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

Firmado por (VB)
KARIN PAOLA ALCALÁ HILASACA
Analista Jurídico II
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

BDRR/sjba/aabs/kah
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2025
Reg. 0085707-2025
Reg. 0085583-2025

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **DJJLEE7**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml